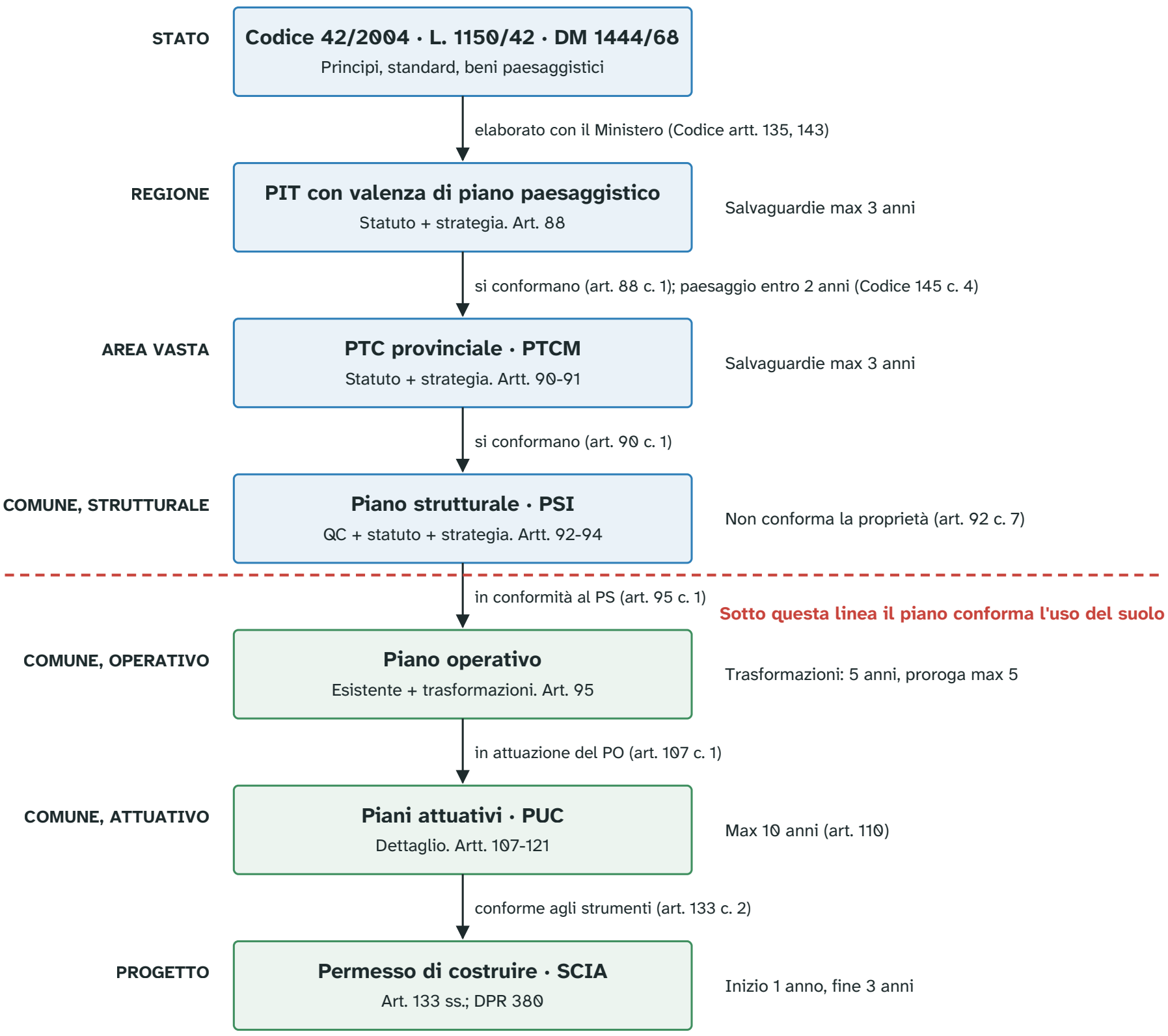
Chi si conforma a chi



Ogni livello si conforma a quello sopra. La linea tratteggiata è il punto da saper spiegare: il PS orienta e pone regole statutarie, ma è il PO che conforma l'uso del suolo. Le limitazioni statutarie non si indennizzano (art. 7). Anche i piani di settore regionali si conformano al PIT (art. 88 c. 1).

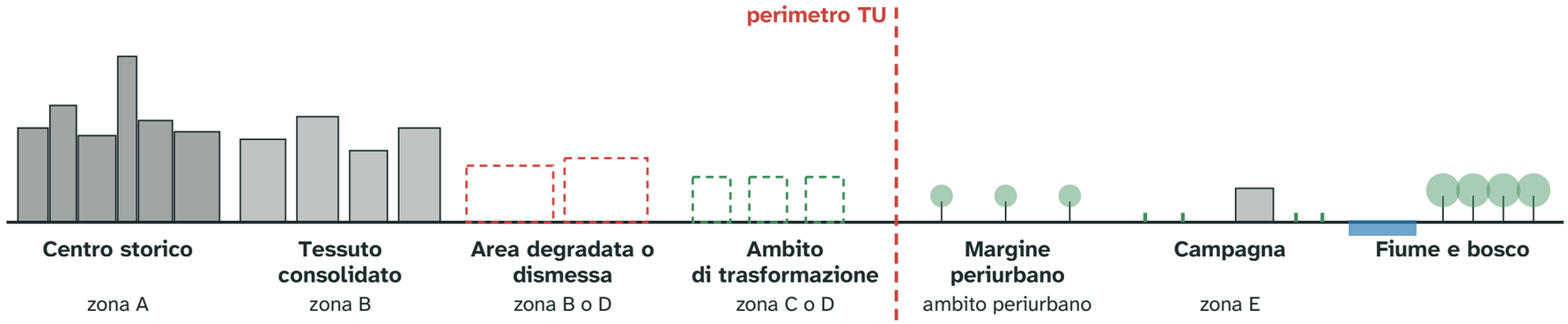
Quale norma governa quale strumento

Parti da un piano e scendi lungo la colonna: trovi le norme da citare. I numeri senza legge sono articoli della norma della riga.

Norma	PIT	PTC / PTCM	PS / PSI	PO	Piani attuativi	Titolo edilizio
LR 65/2014	art. 88	artt. 90-91	artt. 92-94	artt. 95-96	artt. 107-121	artt. 133-135
LR 10/2010, VAS	art. 5 bis	art. 5 bis	art. 5 bis	art. 5 bis	esclusi se art. 5 bis c. 2 soddisfatto	
Codice 42/2004	artt. 135, 143	art. 145 c. 3-4	art. 145 c. 3-4	art. 145 c. 3-4	verifica in PO (Accordo 2018)	art. 146
Disciplina PIT		artt. 18, 20	artt. 12, 18, 20	artt. 12, 18, 20		art. 19
DM 1444/68			art. 92 c. 4 d	art. 95 c. 3 f	artt. 3-5, 7-9	art. 9 distanze
DPR 327/2001				art. 95 c. 3 g; c. 10	artt. 107 c. 2, 110	
DPR 380/2001						artt. 3, 10, 22-23 ter
DPGR 32/R/2017			artt. 3-6	art. 6 c. 5		
DPGR 39/R/2018			SE	parametri	parametri	parametri
DPGR 63/R/2016				territorio rurale		PAPMAA
DPGR 5/R/2020			indagini	fattibilità: art. 95 c. 5		
DPGR 23/R/2020					parcheggi commercio	parcheggi commercio
DPGR 4/R/2017	garante	garante	garante	garante	art. 36 c. 2	
L. 122/89 (L. 1150, 41-sexies)					parcheggi privati	1 mq / 10 mc

Il D.Lgs. 152/2006 sta dietro la LR 10/2010 e la L. 241/1990 regola conferenze e accordi tra tutti i livelli.

Quali norme insistono su quali parti della città



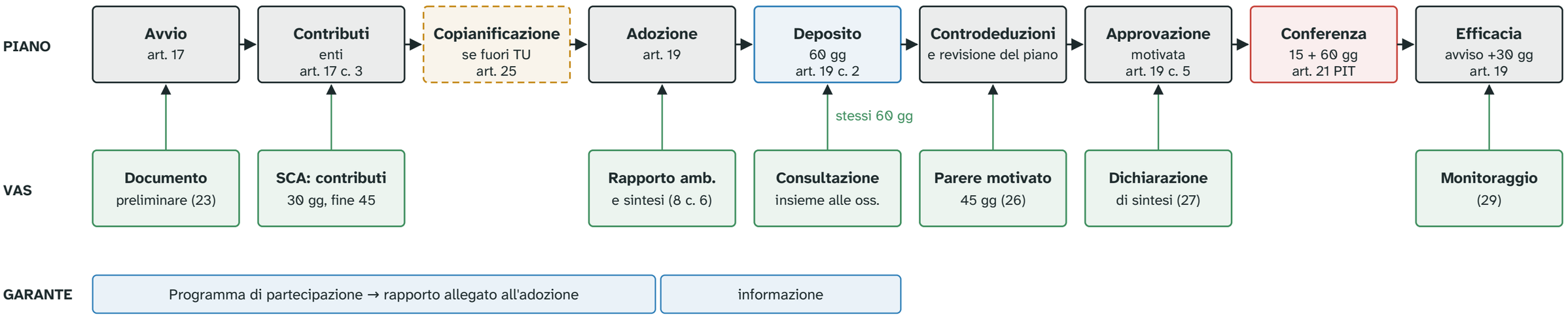
	Centro storico · zona A	Tessuto consolidato · zona B	Area degradata o dismessa · zona B o D	Ambito di trasformazione · zona C o D	Margine periurbano · ambito periurbano	Campagna · zona E	Fiume e bosco
REGOLA GENERALE							
Territorio urbanizzato (art. 4)	nuovo suolo ammesso, se non c'è riuso possibile						
Territorio rurale (art. 64)					nessuna nuova residenza; regole del capo III		
Invarianti, patrimonio (artt. 3, 5)	intero territorio, comprese le parti degradate						
STRUMENTI							
Piano di recupero (art. 119)	zone di degrado individuate dal PO						
Rigenerazione (artt. 122-126)	degrado nel TU; premio max 35%						
Lottizzazione, PP (artt. 115-116)				schema di convenzione			
PUC (art. 121)	solo aree con urbanizzazione primaria						
Copianificazione (art. 25)					previsione del PO su suolo non edificato		
Ambiti art. 66 e 67					pertinenze, periurbani		
Programma aziendale (artt. 73-74)						PAPMAA	
STANDARD DM 1444 (mq/ab)							
Art. 3-4	altrimenti; ×2	adiacenze; ×2	18 (12 se ≤ 10.000 ab)			6	
VINCOLI SOVRAPPOSTI							
Codice, art. 136	dove dichiarato: può riguardare qualsiasi zona. Schede 3B						
Codice, art. 142					lett. c 150 m dai fiumi, f parchi, g boschi…		
Rischio: PGRA, LR 41/2018	dove la pericolosità è cartografata						
Natura 2000: VINCA						nel sito o se produce effetti sul sito	

Leggi la sezione da sinistra a destra. Le barre verdi e ambra cambiano al perimetro del territorio urbanizzato; quelle rosse e blu tratteggiate seguono il vincolo o il rischio, quindi lo attraversano. La sezione è uno schema didattico: la zona dipende sempre dallo strumento del singolo comune.

Le stesse zone, in tabella

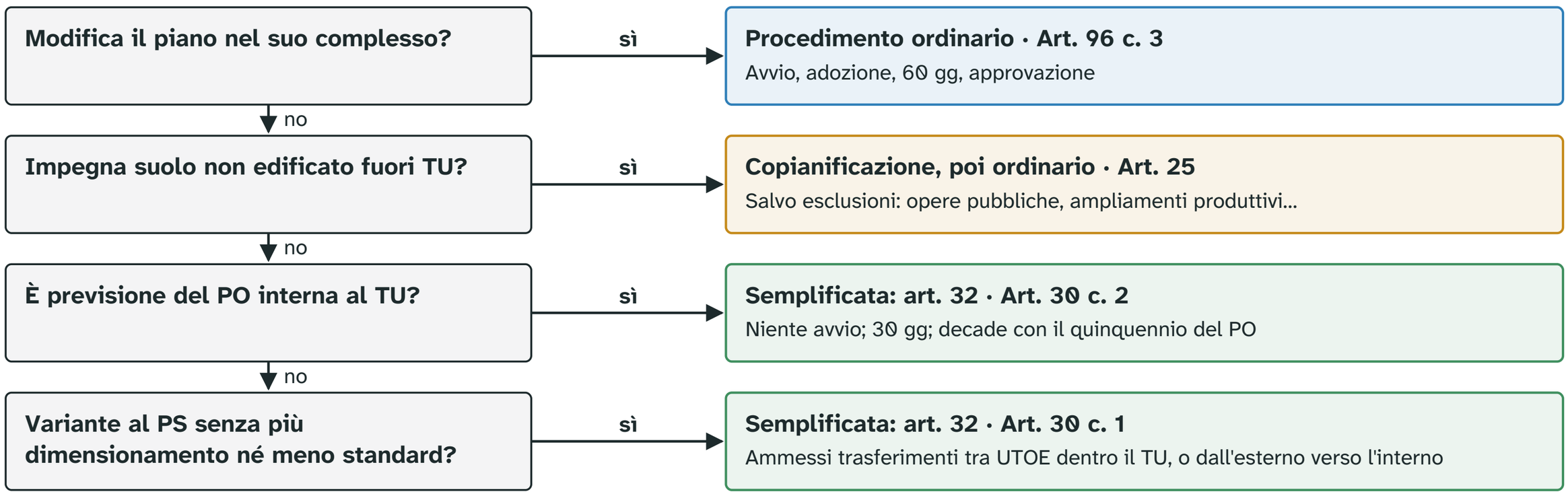
Zona	ZTO	Regola che comanda	Strumento o titolo	Da ricordare
Centro storico	Zona A	Conservazione; nuove costruzioni ≤ 50% della densità media e mai oltre 5 mc/mq	PO (parte a tempo indeterminato), piano di recupero	Spesso art. 136; art. 142 non si applica alle zone A del 1985, salve lett. f e i
Tessuto consolidato	Zona B	Standard nelle adiacenze, computati ×2; cambi d'uso art. 99 c. 2 lett. c	Intervento diretto, PUC	Morfotipi T.R.
Area degradata o dismessa	B o D	Degrado art. 123; premio max 35% SE; standard fermi (art. 122 c. 4)	Rigenerazione, piano di recupero, programmi complessi	Perimetro 1:2000 e scheda (art. 125 c. 3)
Ambito di trasformazione	C o D	Standard integrali; decadenza a 5 anni senza convenzione	Lottizzazione, PP, PEEP, PIP, PUC se già urbanizzata	Art. 4 c. 8: solo se manca alternativa di riuso
Margine periurbano	Fuori TU	Nessuna nuova residenza; altro con copianificazione	Artt. 66-67; PO	Forma del margine: morfotipo T.R.7; PIT art. 12 c. 3
Campagna	Zona E	6 mq/ab; 0,03 mc/mq per abitazioni	PAPMAA (artt. 73-74), art. 79 per i non agricoli	Morfotipi rurali; DPGR 63/R
Fiume e bosco	Spesso E	Fascia 150 m e boschi tutelati; pericolosità idraulica	Autorizzazione paesaggistica, VINCA se Natura 2000	Art. 142 lett. c, f, g; LR 41/2018

Il piano e la VAS avanzano insieme



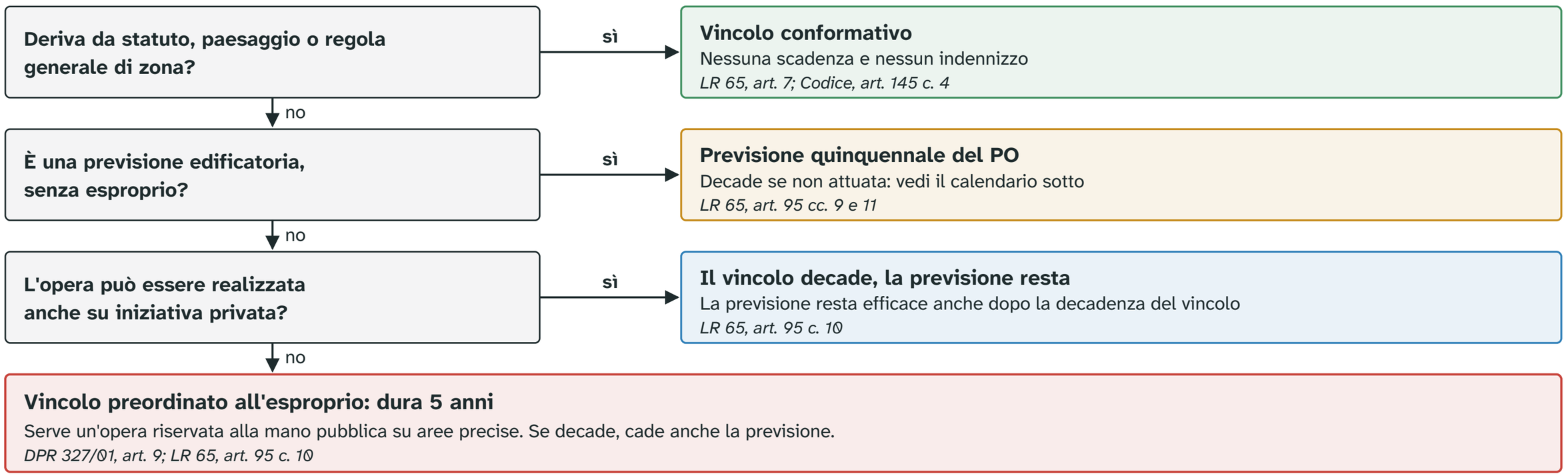
Le frecce verdi indicano i punti in cui la VAS entra nel piano. Il riquadro ambra serve solo per previsioni fuori dal territorio urbanizzato. La posizione della conferenza segue la Disciplina del PIT, art. 21: l'ordine rispetto alla pubblicazione dell'avviso va riscontrato su casi reali.

Quale procedimento per una variante



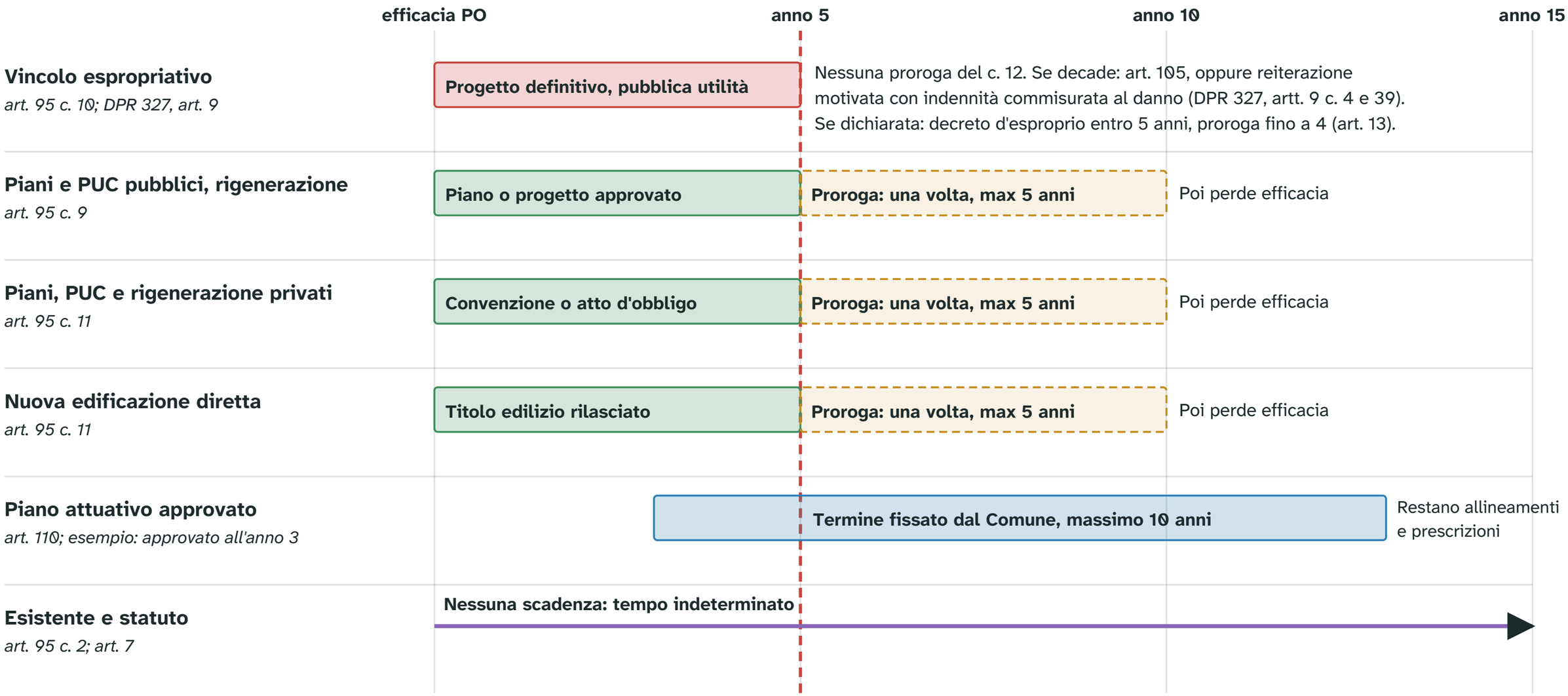
Un filtro rapido, da leggere dall'alto: la prima risposta affermativa decide. Altri percorsi: variante con progetto di opera pubblica (art. 34), SUAP (art. 35), contestuale al piano attuativo (art. 107 c. 3).

Che vincolo è



Rispondi dall'alto: la prima risposta affermativa decide. La distinzione nasce dalla Corte costituzionale (sentenze 55/1968 e 179/1999): sui casi concreti verifica la giurisprudenza recente.

Calendario delle scadenze



Il tempo parte dall'efficacia del PO. La linea rossa è la scadenza quinquennale, quando il Comune redige anche la relazione sull'attuazione (art. 95 c. 14). Il c. 12 prevede la proroga solo per i commi 9 e 11: il vincolo espropriativo del c. 10 si ripropone con la reiterazione.

Altre scadenze da ricordare

Cosa	Regola	Fonte
Dopo la decadenza, senza disciplina di gestione	Solo manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento, senza cambio d'uso né nuove unità	LR 65, art. 105
Regola statale di riferimento	Art. 9 DPR 380, salvi i limiti regionali più restrittivi	DPR 327, art. 9 c. 3; DPR 380, art. 9
Salvaguardie	Fino all'efficacia e comunque massimo 3 anni dall'adozione	LR 65, art. 103 c. 3
Crediti da compensazione	Decadenza quinquennale	LR 65, art. 101 c. 2
Previsioni da variante semplificata che incidono sul dimensionamento	Perdono efficacia alla scadenza quinquennale del PO	LR 65, art. 30 c. 4
Formazione dei piani dall'avvio	PS e PO 3 anni; PSI 4 anni	LR 65, artt. 93, 94, 96
Permesso di costruire	Inizio lavori entro 1 anno; ultimazione entro 3 anni dall'inizio	LR 65, art. 133
Autorizzazione paesaggistica	5 anni	Codice, art. 146 c. 4
Conformazione al piano paesaggistico	Entro i termini del piano e comunque entro 2 anni	Codice, art. 145 c. 4

Morfotipi insediativi: invariante III, scala territoriale

Tre abachi, tre scale: la struttura del sistema insediativo, il tessuto della città contemporanea, il paesaggio rurale. Parti dall'ambito della traccia e scendi di scala.

N.	Morfotipo	Dove
1	Urbano policentrico delle grandi piane alluvionali	Piana Firenze-Prato-Pistoia, Lucca, Pisa-Livorno, Val di Nievole, Arezzo e Val di Chiana, Val Tiberina
2	Lineare a dominanza infrastrutturale multimodale	Valdarno superiore e inferiore
3	A pettine dei pendoli costieri sull'Aurelia	Versilia, piana costiera Rosignano-Vada
4	A pettine delle penetranti vallive sull'Aurelia	Val di Cecina, Val di Cornia ed Elba, Val di Pecora, Val di Bruna, Grosseto e Ombrone, Albegna e Fiora
5	Policentrico a maglia del paesaggio storico collinare	Tra gli altri Val d'Elsa, Chianti, Volterra, Siena, Val d'Orcia, Crete senesi, Montalbano
6	A spina delle valli appenniniche	Lunigiana, Garfagnana, Val di Bisenzio, Mugello, Casentino e Alta Val Tiberina
7	A pettine delle penetranti di valico delle alte valli appenniniche	Alta val di Lima e Montagna pistoiese, Romagna toscana, Massa Trabaria e Massa Verona
8	Dei centri a corona del cono vulcanico	Monte Amiata
+1	Morfotipi insulari	Capraia, Pianosa, Montecristo, Giannutri: vedi scheda d'ambito

Per gli ambiti ricorrenti nelle tracce: Firenze-Prato-Pistoia è il morfotipo 1, Val d'Elsa il 5, Casentino il 6.

Tessuti delle urbanizzazioni contemporanee: invariante III, scala urbana

Edificato successivo al volo GAI: i tessuti precedenti sono considerati storici. Schemi disegnati per memorizzare, non quelli dell'abaco. Obiettivi in sintesi.

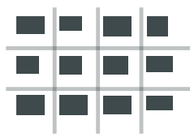
Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale e mista



T.R.1 Isolati chiusi o semichiusi

Riconosci Reticolo ottonovecentesco, cortina continua sul fronte strada, corti interne, servizi ai piani terra.

Obiettivo Tutela degli isolati, corti non saturate, varchi verso le corti, rete di spazi pubblici.



T.R.2 Isolati aperti, edifici isolati su lotto

Riconosci Espansioni anni '50-'70, cortina discontinua, edifici con pertinenze spesso recintate.

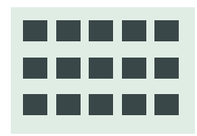
Obiettivo Dare dimensione urbana: servizi, spazio pubblico, nuove centralità, fronti verso l'esterno.



T.R.3 Isolati aperti, blocchi residenziali

Riconosci Grandi espansioni dagli anni '60: isolati irregolari, blocchi di forme e volumi diversi, ampie pertinenze.

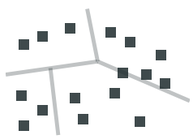
Obiettivo Disegno urbano compiuto: allineamenti, relazione con la strada, servizi e centralità.



T.R.4 Isolati aperti, blocchi di edilizia pianificata

Riconosci Progetto unitario su grandi lotti, stesso tipo edilizio ripetuto, arretrato dalla strada.

Obiettivo Rigenerazione con qualità degli spazi aperti e nuove relazioni con i tessuti adiacenti.



T.R.5 Puntiforme

Riconosci Bassa densità ai margini: mono e bifamiliari su lotto, addizioni singole, gerarchia viaria debole.

Obiettivo Spazio urbano poroso, margine progettato, varchi visivi, passaggio città-campagna.



T.R.6 Tipologie miste

Riconosci Produttivo, terziario e residenza compresenti; lotti disomogenei, ampie aree non edificate.

Obiettivo Rigenerazione con interventi unitari capaci di incidere sulla forma urbana.

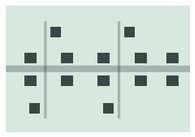
Frange periurbane e città diffusa



T.R.7 Sfrangiato di margine

Riconosci Crescita per singoli lotti da una strada, percorsi a pettine, frammenti incompleti nel territorio rurale.

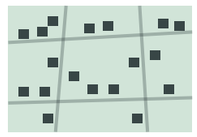
Obiettivo Bloccare la dispersione, ridisegnare il bordo costruito, cintura verde periurbana.



T.R.8 Lineare

Riconosci Lotti lungo strade a pettine da un'arteria, cul de sac, spesso da aggregazioni storiche di percorso.

Obiettivo Aprire varchi sul territorio aperto, addensare i nodi con spazi pubblici e servizi.

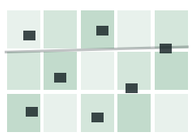


T.R.9 Reticolare o diffuso

Riconosci Filamenti lungo i percorsi poderali che formano un reticolo e racchiudono campi coltivati.

Obiettivo Nuclei policentrici, niente saturazione degli interclusi, varchi liberati.

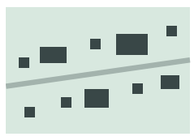
Tessuti extraurbani a prevalente funzione residenziale e mista



T.R.10 Campagna abitata

Riconosci Bassa densità integrata allo spazio rurale, legame vivo con le attività agrosilvopastorali.

Obiettivo Progetto agro-urbano che mantenga il carattere rurale e diffuso.



T.R.11 Campagna urbanizzata

Riconosci Edificato sparso, anche produttivo e specialistico, che ha rotto il legame con l'agricoltura.

Obiettivo Bloccare il modello, polarizzare i nuclei più densi, delocalizzare gli edifici sparsi.



T.R.12 Piccoli agglomerati isolati extraurbani

Riconosci Piccoli nuclei residenziali recenti, senza relazioni con il contesto rurale.

Obiettivo Arrestare la dispersione, dotare gli agglomerati di spazi pubblici e servizi.

Città produttiva e specialistica



T.P.S.1 Proliferazione produttiva lineare

Riconosci Capannoni lungo un'arteria, spesso all'ingresso dei centri: strade-mercato, crescita per lotti.

Obiettivo Niente nuova edificazione lungo strade e fiumi; relazioni con città e territorio aperto.



T.P.S.2 Piattaforme produttive, commerciali, direzionali

Riconosci Grandi aree pianificate a reticolo, in netta discontinuità con il contesto.

Obiettivo Inserimento paesaggistico, margine progettato, aree ecologicamente attrezzate.



T.P.S.3 Insule specializzate

Riconosci Grandi attrezzature separate dalla città: ospedali, scuole, stadi, depuratori, outlet, aeroporti.

Obiettivo Integrare nel contesto, curare accessi, margini, varchi e mitigazione.



T.P.S.4 Piattaforme residenziali e turistico-ricettive

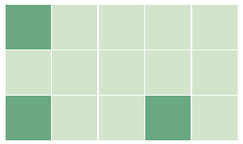
Riconosci Enclave a progetto unitario con tipo ripetuto e accessi selezionati, spesso sulla costa.

Obiettivo Progetto ambientale e paesistico, frenare le trasformazioni, varchi verso il territorio.

Morfotipi rurali, 1: colture erbacee e arboree specializzate

Invariante IV. Giallo seminativo, verde chiaro prato, verde scuro bosco, verde medio pioppeta, righe vigneto, punti verdi oliveto, punti rossi vivai, scuro edificato. La dimensione delle tessere richiama la maglia agraria. Schemi di memoria, non carte.

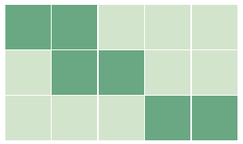
Colture erbacee



1 Praterie e pascoli di alta montagna e di crinale

Riconosci Superfici erbacee quasi senza bosco, primarie o secondarie, su crinali e alta montagna.

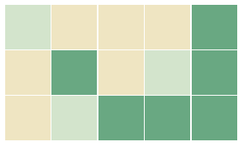
Indicazione Assecondare le dinamiche naturali; dove possibile riprendere il pascolo.



2 Praterie e pascoli di media montagna

Riconosci Prati-pascolo in radure della matrice forestale, a quote medie.

Indicazione Conservare le praterie per la diversificazione ecologica e paesaggistica.



3 Seminativi tendenti alla rinaturalizzazione in contesti marginali

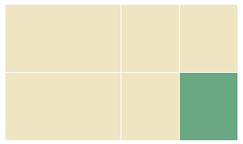
Riconosci Seminativi e prati con alberi sparsi, arbusti e boscaglia che ricolonizzano.

Indicazione Arginare l'abbandono: servizi, accessibilità, presidio delle attività agropastorali.

4 Seminativi semplificati in aree a bassa pressione insediativa

Riconosci Maglia semplificata dalla meccanizzazione, in collina e montagna periferiche.

Indicazione Conservare una maglia di dimensione media; gestione forestale sostenibile.



5 Seminativi semplici a maglia medio-ampia di impronta tradizionale

Riconosci Appoderamento estensivo a maglia rada, nuclei storici sui rilievi.

Indicazione Tutelare il rapporto tra insediamento rurale storico e paesaggio agrario.

6 Seminativi semplificati di pianura o fondovalle

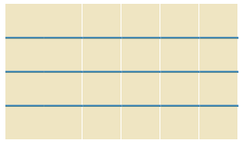
Riconosci Maglia ampia da riaccorpamento fondiario, poche siepi, insediamenti recenti.

Indicazione Ricostituire tessuti colturali strutturati ed ecologicamente equipaggiati.

7 Seminativi a maglia fitta di pianura o fondovalle

Riconosci Campi stretti e allungati, orientati sulle giaciture storiche di scolo.

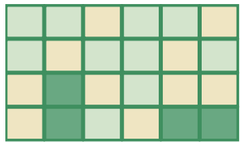
Indicazione Regimare le acque e conservare la maglia orientata.



8 Seminativi delle aree di bonifica

Riconosci Ordine geometrico dei campi, appoderamento regolare, case coloniche, rete scolante.

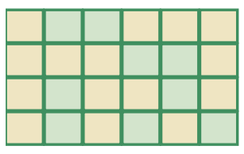
Indicazione Regimare le acque e conservare la struttura della bonifica storica.



9 Campi chiusi a seminativo e a prato di collina e di montagna

Riconosci Seminativi e prati-pascolo chiusi da filari, siepi, boschi poderali.

Indicazione Conservare la maglia a campi chiusi e la sua rete ecologica.

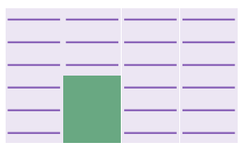


10 Campi chiusi a seminativo e a prato di pianura e delle prime pendici collinari

Riconosci Maglia leggibile scandita da siepi lungo i confini, in pianura e pedecollina.

Indicazione Tutelare la continuità della rete di siepi e filari.

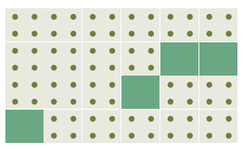
Colture arboree specializzate



11 Viticoltura

Riconosci Vigneti specializzati: maglia ampia negli impianti moderni, fitta nei terrazzati storici.

Indicazione Maglia medio-ampia articolata, con siepi e filari; presidio dei versanti.



12 Olivicoltura

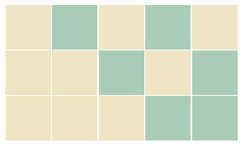
Riconosci Netta prevalenza di oliveti su versanti e sommità; tradizionale terrazzata o moderna.

Indicazione Leggibilità del rapporto tra nuclei storici e coltivi; tutela delle sistemazioni.

Morfotipi rurali, 2: associazioni complesse e diffusione insediativa

Invariante IV. Giallo seminativo, verde chiaro prato, verde scuro bosco, verde medio pioppeta, righe vigneto, punti verdi oliveto, punti rossi vivai, scuro edificato. La dimensione delle tessere richiama la maglia agraria. Schemi di memoria, non carte.

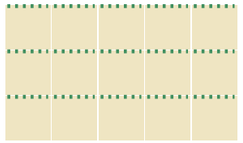
Associazioni colturali complesse



13 Associazione tra seminativi e monocolture arboree

Riconosci Pioppete e arboricoltura da legno alternate a seminativi, in pianura e fondovalle.

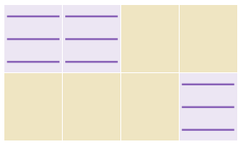
Indicazione Conservare l'alternanza e i segni della rete scolante.



14 Seminativi arborati

Riconosci Colture erbacee con filari di olivi e fruttiferi sui lati lunghi dei campi.

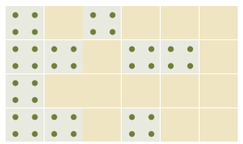
Indicazione Conservare la struttura impressa dalla bonifica, scandita dai filari.



15 Associazione tra seminativo e vigneto

Riconosci Tessere di seminativo e vigneto a maglia medio-ampia, da ristrutturazioni recenti.

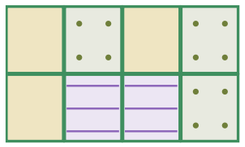
Indicazione Maglia media adatta alla meccanizzazione e ben infrastrutturata.



16 Seminativo e oliveto prevalenti di collina

Riconosci Alternanza di oliveti e seminativi, maglia medio-fitta e articolata.

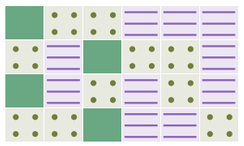
Indicazione Leggibilità del rapporto tra insediamento storico e coltivi.



17 Complesso del seminativo, oliveto e vigneto di pianura e delle prime pendici collinari

Riconosci Oliveti, seminativi e vigneti in campi ampi e geometrici con vegetazione di corredo.

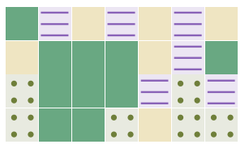
Indicazione Maglia media, idonea alla meccanizzazione, ben equipaggiata.



18 Mosaico collinare a oliveto e vigneto prevalenti

Riconosci Oliveti e vigneti alternati; nel Chianti oliveto sulle dorsali, vigneto sui versanti, bosco sulle parti più acclivi.

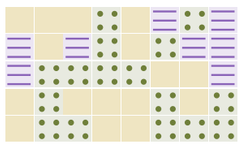
Indicazione Leggibilità del rapporto insediamento-coltivi e diversità del mosaico.



19 Mosaico colturale e boscato

Riconosci Maglia fitta e frammentata, con il bosco in lingue e isole dentro i coltivi.

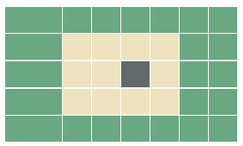
Indicazione Preservare rapporto insediamento-coltivi e continuità del mosaico con il bosco.



20 Mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime pendici collinari

Riconosci Colture legnose ed erbacee in piccoli appezzamenti, spesso periurbani.

Indicazione Conservare gli spazi agricoli contro espansione e dispersione.

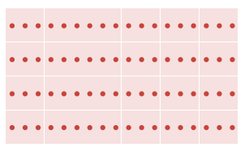


21 Mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di collina e di montagna

Riconosci Isole di coltivi attorno ai nuclei, immerse nel bosco.

Indicazione Mantenere la relazione tra nucleo storico e intorno coltivato.

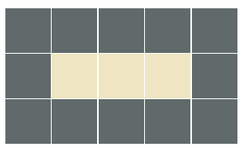
Diffusione insediativa



22 Ortoflorovivaismo

Riconosci Vivai e colture intensive in vaso o pieno campo: piana pistoiese e di Pescia.

Indicazione Migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del settore; tutelare gli spazi non impermeabilizzati.



23 Aree agricole intercluse

Riconosci Aree non edificate interamente delimitate dal tessuto urbanizzato e dalle infrastrutture.

Indicazione Tutelarle per la loro multifunzionalità; niente saldature tra centri abitati.